

1501816-05.2021.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... estar respondendo a outro processo de tráfico não constitui fundamento lógico para a não aplicação do redutor em seu grau máximo, notadamente porque eventual habitualidade na prática do tráfico de drogas já seria circunstância excludente do tráfico privilegiado.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501816-05.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501816-05.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2122700/2021 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 17741263 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 4313/21/910 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 2122700 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Tainer Junior Martins Aristides

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra TAINER JUNIOR MARTINS ARISTIDES, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, já que, segundo a denúncia, no dia 05 de maio de 2021, por volta de 19h30, na rua Laureano Antônio do Vale, nº 3540, Parque São Jorge, nesta cidade e comarca, o denunciado trazia consigo e vendia, visando o consumo de terceiros ou qualquer forma de disseminação, uma porção do psicotrópico "Cannabis Sativa L", vulgarmente conhecido por maconha, pesando 7,0 gramas (sete gramas), e uma porção da substância "Erythroxylon coca", ou seja, cocaína, na forma de crack, pesando 3,1 gramas (três gramas e um decigrama), substâncias estas capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos de constatação de fls. 18/21 e 22/25 e exame químico toxicológico de fls. 69/71.

Notificado (fls. 124), o réu apresentou defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública (fls. 130).

Recebida a denúncia (fls. 131/132), em audiência, foram ouvidas três testemunhas comuns e interrogado o réu (fls. 159).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 161/174 e 178/188).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é incontestada frente aos documentos de fls. 09/12, 14/15, 18/21, 22/25 e 69/71, apresentando as substâncias apreendidas resultado positivo para cocaína, na sua forma em crack, bem como maconha.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Tainer negou a prática do tráfico de drogas em ambas as fases. Afirmou que estava no local apenas para comprar drogas e que entrou no imóvel juntamente com uma moça. Disse que no imóvel estavam o traficante e uma mulher. Afirmou que comprou as pedras de crack e fazia uso delas ali mesmo quando os policiais militares chegaram. Negou a propriedade da maconha, alegando que adquiriu apenas 3 gramas de crack por R\$ 60,00. Disse que quando os policiais militares entram no imóvel chamaram o traficante por um nome do qual não se recorda e que ele conseguiu fugir.

Pouco crível, contudo, a versão do acusado.

É que os policiais militares Aldo Moraes Nascimento e Cleber Eugenio da Silva relataram que durante patrulhamento de rotina, avistaram Tainer, já conhecido nos meios policiais, e que ele estava na companhia de uma mulher. Abordaram-nos na calçada e, em revista pessoal, foi encontrada no bolso da calça de Tainer uma porção de maconha e 16 pedras de crack, além de farelos de substância amarelada. Solicitaram que Isabella retirasse o que tinha nos bolsos e ela retirou a quantia de R\$ 15,00 e de pronto disse que iria comprar de Tainer tal valor em maconha. Tainer confessou informalmente que realmente estava no local para vender droga e

que "seu patrão", de nome Túlio, havia acabado de passar para recolher o dinheiro do tráfico e deixar mais crack, que vende a R\$ 5,00. Isabella ainda informou que sua mãe estava no local e havia feito uso de crack. Em audiência, confirmaram que Isabella disse que estava ali para comprar droga. Relataram que Tainer estava bem sóbrio quando da abordagem. O policial Aldo acrescentou que no local haviam outros usuários de droga, inclusive a mãe de Isabella, que em razão de estar muito alterada, não teve condições de ser conduzida à delegacia.

A testemunha Isabella disse que estava à procura de maconha e perguntou a um morador de rua onde poderia adquirir a droga, tendo ele indicado a casa nº 3540 da Rua Laureano Antônio do Vale. Disse que bateu no portão e foi atendida por Tainer, momento em que os policiais militares os abordaram. Disse que portava R\$ 15,00 que ia usar para comprar a maconha. No local, viu sua mãe, que havia feito uso de crack. Em audiência, afirmou que foi à casa apenas para ver sua mãe. Disse que não conhecia Tainer e que sua mãe o apresentou como sendo seu namorado, não sabendo dizer se ele era usuário de drogas. Confirmou que foi ele quem a atendeu no portão e que portava R\$ 15,00 para comprar maconha e que no momento em que foi perguntar da maconha os policiais efetuaram a abordagem.

De fato, a versão ofertada por Tainer de que foi abordado no interior do imóvel fazendo uso de crack que havia ali adquirido restou isolada, em face do depoimento da testemunha Isabella, bem como dos policiais militares, que relataram de forma uníssona que efetuaram a abordagem de Tainer e de Isabella, que faziam contato defronte ao portão do imóvel, conhecido como biqueira do Túlio.

Com efeito, os policiais também ressaltaram que efetuaram a abordagem, pois ele já era conhecido nos meios policiais e estava fazendo contato característico da mercancia espúria, tanto que foi localizada com Isabella a quantia de R\$ 15,00, que ela admitiu ser destinada à compra da droga e uma porção de maconha e pedras de crack no bolso da calça dele.

Realmente, temos que perfeitamente válidos e dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, em conformidade com as demais provas dos autos. Neste sentido:

"(...). [...] Vale registrar que os depoimentos de policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas vindas aos autos. Note-se ainda que inexistente qualquer restrição na lei processual penal quanto ao valor probante de depoimentos testemunhais prestados por quem exerça a função pública de policial. Se houver suspeita de imparcialidade da testemunha, policial ou civil deve ser provada nos autos, o que não ocorreu no caso em comento. (...) [...] Não há dúvida, pois, de que a conduta do apelante caracteriza o delito de corrupção passiva. Destarte, não merece apreço a tese absolutória. [...]" (ARE 1109819, Relator Ministro Roberto Barroso, j. 06.03.2018).

No mais, restou clara a intenção de Tainer de se fazer passar por mero usuário de drogas, eis que inclusive fez menção a uma mulher que estava no imóvel quando, em verdade, ela seria sua namorada, conforme afirmado por Isabella em audiência, certo que ela não possuiria qualquer motivo para incriminá-lo gratuitamente, já que sequer o conhecia, conforme ressaltado por ela diversas vezes em Juízo.

Por fim, consigno que o acusado não comprovou que estava retornando do serviço na data dos fatos, o que só corrobora que ele praticava o tráfico de drogas no local, eis que pouco crível que andaria oito quilômetros - considerada a distância de sua residência do imóvel em que abordado - apenas para comprar entorpecente, ressaltando-se que os policiais foram firmes ao relatar que ele estava bastante sóbrio quando da abordagem.

Não pairam dúvidas, então, que o acusado, visando o comércio com terceiros ou

qualquer outra forma de disseminação, trazia consigo e vendia uma porção de maconha, pesando 7,0 gramas, e uma porção de cocaína, na forma de crack, pesando 3,1 gramas, estando sua conduta subsumida na descrição típica do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Assim, de rigor, na ausência de excludentes, sua responsabilização penal.

O réu é primário e não há prova de que se dedique a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa, razão pela qual faz jus ao benefício do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes. Na terceira fase, em razão da pequena quantidade de droga apreendida, reduzo a pena de 2/3, nos termos do parágrafo 4º da norma tipificadora, perfazendo a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e o pagamento de 166 dias-multa, a qual torno definitiva.

Ressalto que deixo de acolher o pedido do digno representante do Ministério Público para aplicação do redutor em apenas metade, eis que o fato, por si só, do acusado estar respondendo a outro processo de tráfico não constitui fundamento lógico para a não aplicação do redutor em seu grau máximo, notadamente porque eventual habitualidade na prática do tráfico de drogas já seria circunstância excludente do tráfico privilegiado.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra TAINER JUNIOR MARTINS ARISTIDES, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", e seu parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime ABERTO para cumprimento da pena, em conformidade com o Habeas Corpus coletivo nº 596.603 da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.

No mais, o réu é primário e as circunstâncias indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se mostra socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, pelo que substituo aquela por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por igual período, e prestação pecuniária, no montante equivalente a 01 salário mínimo, a ser destinada a instituição assistencial a ser definida oportunamente.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, intimando-se o réu da audiência de instrução no processo nº 1500378-41.2021.8.26.0196, em trâmite perante este juízo, a ser realizada no dia 30 de março de 2022, às 15h30. Deverá o réu fornecer email ou número de celular com whatsapp quando de sua soltura e já fica ciente de que sua ausência em audiência acarretará o prosseguimento do feito nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA